

O direito ao tempo não pode terminar na porta do plantão.

Encaminhe esta contribuição à assessoria responsável pelas pautas trabalhistas e pela redução da jornada.



Leia a proposta completa, fontes e minuta.

<https://www.luahelena.com.br/papers/12x36.html>

O booklet é a entrada rápida. A página pública é a mesa de trabalho.

Lua Helena

WhatsApp: (41) 9 9222-8411

Psicóloga hospitalar e socióloga de formação. Viveu um ano e quatro meses em 12x36 noturno como controladora de acesso e desenvolveu TCC sobre trabalho noturno e a escala.

Contribuição técnica independente. Não representa posição oficial de partido, mandato, órgão público, sindicato ou empregador.

12x36: o ponto cego da redução da jornada

O que está sendo regulado não é apenas uma escala. É tempo de vida.

Se o teto geral da jornada cair abaixo de 42 horas, o regime 12x36 precisa reduzir junto - por compensação em tempo, sem redução salarial e sem abolir automaticamente a escala.

7	84	42
PLANTÕES	HORAS / 14 DIAS	HORAS / SEMANA

O foco desta cartilha é direto: uma redução geral da jornada não pode deixar invisível a escala que conta por ciclo.

Lua Helena Moon Martins Cardoso

Psicóloga hospitalar · socióloga de formação
Contribuição técnica independente

Baseada na Nota Técnica 01/2026 · Limeira, julho de 2026

42 horas continuam sendo 42 horas

A escala pode produzir mais folgas no calendário e, ao mesmo tempo, manter uma média semanal acima de um novo teto. A matemática impede que a jornada especial desapareça da redução geral.

$$7 \times 12 = 84 \text{ h em 14 dias}$$
$$84 / 2 = 42 \text{ h por semana, na média}$$

TETO	14 DIAS	12x36	DIFERENÇA
44h	88h	84h	abaixo do teto
40h	80h	84h	4h a compensar
36h	72h	84h	12h: um plantão

A matemática não determina sozinha a escala. Ela determina que a diferença precisa ser tratada.

O ponto cego

O 12x36 pode ser útil em serviços contínuos e pode ser preferido por trabalhadores. Isso não muda a pergunta: quando o teto geral cair, como devolver tempo sem esconder a diferença na média?

O próximo passo é institucional

A cartilha convence o suficiente para merecer encaminhamento. A página web sustenta o aprofundamento, as fontes, os limites e a minuta integral.

01 · TRIAGEM JURÍDICA	Localizar onde o 12x36 entra na tramitação da redução.
02 · MAPA E ESCUTA	Ouvir saúde, segurança, portaria, cuidado e outros serviços contínuos.
03 · BOAS PRÁTICAS	Identificar proteção adicional já construída em negociação coletiva.
04 · MESA E TRANSIÇÃO	Construir redação, fiscalização, adaptação e revisão.

Ainda falta medir

- + prevalência nacional do 12x36 por setor e turno
- + efeitos de diferentes arranjos sobre saúde, renda e vida social
- + boas práticas coletivas já existentes

Fontes essenciais

CLT, arts. 59-A e 60 · Lei 13.467/2017 · TST, Súmula 444 · Rogers et al. (2004) · Dall'Ora et al. (2015) · IARC, volume 124

Fontes, referências completas, método, limites e minuta integral: **QR na contracapa.**

A fórmula é simples

A minuta integral fica na página web. No papel, quatro regras precisam ser lembradas sem carregar a nota técnica inteira.

teto geral por média	+	compensação em tempo
salário preservado	+	norma coletiva mais favorável

01	O 12x36 observa, por média, o teto semanal constitucional ou legal aplicável.
02	O excesso vira descanso remunerado, menos plantões ou redução equivalente de tempo.
03	Não há redução salarial e o tempo não é integralmente substituído por dinheiro.
04	Condições coletivas mais favoráveis permanecem preservadas.

O que ainda depende de desenho

A redação legal final depende de assessoria legislativa, período de referência, regras sobre intervalos e adicionais e transição setorial para serviços contínuos.

36 horas fora do posto não são automaticamente 36 horas de vida livre

A folga nominal é uma moldura. O tempo efetivamente recuperável depende do que acontece antes de a pessoa voltar a estar disponível para si.

SONO O corpo não reinicia quando o plantão termina.	DESLOCAMENTO A ida e a volta também são tempo exigido pelo trabalho.	CUIDADOS Casa, filhos, parentes e tarefas permanecem.	RECUPERAÇÃO O tempo livre começa depois do necessário para voltar a estar disponível.
--	---	--	--

De onde esta pauta vem

Esta reflexão nasceu sobretudo de um ano e quatro meses vividos pela autora como controladora de acesso em jornada 12x36 noturna. A experiência virou TCC sobre trabalho noturno e 12x36 e, depois, ganhou uma segunda lente com a atuação em psicologia hospitalar.

Experiência situada dá origem à pergunta; não vira, sozinha, evidência universal.

Cautela necessária

Isso não significa que todo 12x36 seja pior que todo 6x1 ou que todos os trabalhadores vivam a escala da mesma forma. Significa que uma política de redução precisa enxergar o tempo que o ciclo deixa invisível.

Reduzir junto, não abolir por reflexo

A proposta não trata uma escala extensa como um erro moral. Trata-a como uma forma de organizar o trabalho que precisa acompanhar o novo teto.

FAZ

- + inclui expressamente o 12x36 no novo teto semanal
- + devolve a diferença em tempo
- + preserva salário
- + mantém a norma coletiva mais favorável
- + prevê transição para serviços contínuos

NÃO FAZ

- + não extingue automaticamente o 12x36
- + não afirma que ele seja sempre pior que o 6x1
- + não transforma dinheiro em substituto integral do descanso
- + não apresenta minuta conceitual como lei pronta

PRINCÍPIO

Mesmo teto semanal por média + compensação em tempo + proteção salarial + negociação coletiva mais favorável.

A fórmula é deliberadamente simples. O desenho da transição é que exige assessoria, dados e negociação.

Uma boa proposta precisa sobreviver às melhores objeções

A segurança do argumento vem de reconhecer o que há de forte nas objeções e responder com desenho institucional, não com slogan.

Muita gente prefere o 12x36.

A preferência é relevante. Ela não elimina o direito a um teto geral e a uma compensação que preserve a escolha sem naturalizar o excesso.

Serviços contínuos não podem parar.

A resposta é transição setorial, dimensionamento, negociação e tempo para reorganizar, não uma exceção invisível.

42 horas já são menos que 44.

Sim. A proposta não apaga esse ganho; pergunta como acompanhar um teto que pode ficar abaixo de 42.

A negociação coletiva já pode resolver.

Ela é parte da solução. O piso legal impede que tempo e salário dependam apenas da assimetria de cada mesa.

Piso atual

O art. 59-A da CLT disciplina o 12x36 e admite sua instituição inclusive por acordo individual escrito. A proposta parte da pergunta seguinte: se o teto geral cair, qual proteção garante que essa jornada especial reduza junto?

A Reforma de 2017 reduziu salvaguardas anteriores em pontos específicos; dizer que retirou todos os direitos seria maximalista. A íntegra jurídica e as referências estão na página pública.